

통 보 / 시정 요구

1. 제 목: 대부계약 만료재산 관리 및 대부료 납부안내 불철저
2. 소관부점: 대전충남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙” 이라 한다) 제20조 제2항 및 제3항에 따르면 대부기간이 끝난 재산에 대하여 국가가 필요한 경우 등¹⁾을 제외하고는 그 대부기간을 초과하지 아니하는 범위 안에서 종전의 대부계약을 갱신할 수 있고, 대부계약을 갱신 받으려는 자는 대부계약이 끝나기 1개월 전에 신청하도록 되어 있다.

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강” 이라 한다) 제27조 제6항에 따르면 대부계약이 종료된 경우에는 지체 없이 대부재산의 명도 여부를 확인하도록 되어 있고

-
- 1) 1. 대부재산을 국가나 지방자치단체가 법 제6조제2항 각 호의 용도로 사용하기 위해 필요한 경우
2. 법 제36조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
3. 대부계약 조건을 위반한 경우

요강 제37조 제1항에 따르면 재산실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하여야 하며, 세칙 제11조의2 제1항에 따르면 재산실태조사 결과 대부가 가능하다고 판단되는 재산은 지체 없이 대부절차에 착수하도록 되어 있다.

또한, 세칙 제32조 제1항에 따르면 대부료는 선납하여야 하며, 요강 제28조 제3항에 따르면 피대부자에게 납부기일 15일 전에 대부료를 납부 통지하도록 되어 있다.

따라서, ①대부계약이 만료된 재산에 대해서 명도 여부를 파악하여 변상금 부과, 대부절차 착수 등 적절한 조치를 하고, ②대부중인 재산에 대해서는 피대부자가 다음 연도 대부료를 선납할 수 있도록 납부기일 15일 전에 대부료 납부 통지를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대전충남지역본부 소관 국유재산에 대하여 감사대상기간 동안 대부계약이 만료된 재산관리 및 대부료 납부안내 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 대부계약 만료재산 관리 불철저

‘충청남도 ◇◇군 □□면 △△리 ▽▽▽-▽(답, 833.5㎡) 소재 국유 재산의 경우 2022. 6. 14. 피대부자 남성숙과의 대부계약이 만료되었고, 2023. 12. 7. 실태조사를 통해 국유재산을 사용 중인 사실이 확인되었으나 변상금 부과, 대부절차 착수 등의 조치를 하지 않고 감사일 현재 까지 23개월 이상 물건상태를 대부 중으로 유지하는 등

[표 1] 및 [별지 1] “대부계약 만료 후 관리 불철저 명세”와 같이 대부계약 기간이 만료되었으나, 변상금 부과, 대부절차 착수 등 조치 없이 물건상태를 대부 중으로 유지하고 있는 380건이 확인되었다.

[표 1] 대부계약 만료 후 관리 불철저 현황

(단위: 건, 원)

계약만료 후 경과기간	계약건수	계약만료 당시 연간대부료
-------------	------	---------------

“기재 생략”

* '23. 12. 31. 대부계약 기간이 만료된 192건 포함

(2) 대부료 납부안내 불철저

‘충청남도 ○○시 ◇◇구 ■■면 XX리 ○●-○(답, 700㎡)’ 소재 국유 재산의 경우 납부기한(2022. 3. 11.) 15일 전에 해당하는 2022. 2. 24.까지 피대부자 우덕정에게 5년차 대부료 납부를 통지했어야 하나, 감사일 현재까지 27개월 이상 대부료 납부 안내를 하지 않는 등

[표 2] 및 [별지 2] “대부료 납부안내 불철저 명세”와 같이 피대부자에게 납부기한이 경과되었으나, 감사일 현재까지 대부료 납부 통지를 하지 않은 65건이 확인되었다.

[표 2] 대부료 납부안내 불철저 현황

(단위: 건, 원)

경과기간	계약건수	최종 안내된 연간대부료
------	------	--------------

“기재 생략”

경과기간	계약건수	최종 안내된 연간대부료
------	------	--------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산 대부계약 만료재산 관리 및 대부료 납부 안내 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 대부계약이 만료되었으나 물건상태를 대부 중으로 유지하고 있는 380건에 대해서는 사용 여부를 파악하여 변상금 부과, 대부절차 착수 등 적절한 조치를 하시기 바라며(통보)

대부료 납부 안내가 누락된 65건에 대해 피대부자에게 대부료 납부 안내를 실시하고, 앞으로 대부료 납부 통지가 누락되지 않도록 대부계약 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)